壹、繼承之根據

一、學說

1.人性公益說 (郁崴)

2.社會安全共同需要說 (李宜琛)

3.維持社會安全說 (劉春堂)

4.意思說 (胡)

5.遺意与親屬共同需要說 (施啟揚)

6.无主財產說 (戴)

7.繼承人生活保障与社會交易安全保护說 (林)

8.綜合說 (史、林)

二、繼承制度之根據

1.避免无主財產之產生

2.貫徹遺囑自由

3.保护交易安全

三、繼承权之根據

1.对遺產貢獻之評价

2.繼承人生活之保障

3.被繼承人意思之推测

貳、沿革

一、19~74

1.廢止宗祧(续)繼承 (男子繼承)

2.貫徹男女平等

3.法定繼承与特留分限制遺囑处分自由

4.当然繼承主义

二、74~96

1.刪§1142 与養子女与婚生子女差别待遇

2.廢除指定繼承人制度 (刪§1071、1143)

3.縮短 遺產分割禁 止期間 (§1165Ⅱ 10年→5年)

4.刪§1167 統一 遺產分割效力為共同共有

5.修正拋棄繼承之方式 (§1174Ⅱ;向法院為之)

6、明文拋棄繼承效力 (§1176 → 1176Ⅰ~Ⅲ)

7、增訂拋棄繼承權人對遺產之管理責任 (§1176-1)

8、增訂親屬會議 選定遺產管理人之權限

9、增列利害關係人及檢察官得聲請指定遺產管理人

10、加強對遺產之保存

11、增列口授錄音 遺囑

12、開視程序 (§1213)

13、遺囑之撤銷修正為撤回

三、96.12.14 修正，97.1.2 施行

1、增訂 §1148Ⅱ 保證契約債務之限定繼承

2、增訂§1153Ⅱ 明文無限制行為能力人 限定繼承

3、§1154Ⅱ 明定同為 限定繼承之例外事由

4、§1156 限定繼承期間及程序之修正

5、§1163㊍ 增訂期限內未提出遺產清冊不得主張限定繼承

6、修正§1174Ⅱ拋棄繼承之法定 期間

7、明定通知義務為例示規定 (§1174Ⅱ後 ——→§1174Ⅲ)

8、增訂 施§1-1Ⅰ：修正施行前未逾限定或拋棄繼承之法定期間 自修正施行日起 適用修正後規定

9、施§1-1Ⅱ ——→§1153Ⅱ、施§1-2 ——→§1148Ⅱ得溯及適用

四、98.5.22

1、刪第二節，合併1.2節為概免括繼承有限責任

2、增訂 §1148-1 死亡前2年贈与

3、刪§1155，修§1156.1156-1、增§1162-1、1162-2、1159Ⅱ.Ⅲ、1161Ⅲ

4、文字修正：§1153Ⅰ、1157Ⅰ、1161Ⅰ、1163、1174Ⅲ、施§1-1Ⅰ

5、新舊法適用：施§1-3

6、修§1138、1210

五、103：修§1212

六、104：修§1183、增§1211-1

七、115：刪予足特留分